

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3361/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย ประชัน อินต๊ะปัน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 95

ป.วิ.อ. มาตรา 226

คำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายที่กล่าวถึงเหตุที่ถูกยิงและตัวคนร้ายใน
ขณะที่ตนมีอาการดี ไม่คิดว่าจะตายหรือไม่มีหวังรอดเป็นเพียงคำแจ้งความที่ระบุชื่อ
คนร้ายตามธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถรับฟังเป็นพยานลงโทษจำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 83,
288 วรรคกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,
80 จำคุก 12 ปี วรรคกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ส่วนปลดกกระสุนปืนลูกซองลูกกระสุนปืนลูกซองกับหัวกระสุนปืนของกลางฟังได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่คนร้ายใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิด จึงให้รับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในชั้นสอบสวนผู้เสียหายให้การว่าถูกจำเลยกับพวกรวม 5 คน ใช้อาวุธปืนยิงนั้น เห็นว่าผู้เสียหายให้การเช่นนั้นในขณะที่มีอาการดี ไม่ปรากฏว่าในเวลาที่ผู้เสียหายให้การในชั้นสอบสวนนั้น ผู้เสียหายคิดว่าตนจะตายไม่มีหวังรอด ดังนั้นคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายที่กล่าวถึงเหตุที่ถูกยิงและตัวคนร้ายก็เป็นแต่เพียงคำแจ้งความที่ระบุชื่อคนร้ายตามธรรมดาเท่านั้น จึงรับฟังคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายเป็นพยานลงโทษจำเลยไม่ได้ พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังว่า จำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ